

0007525-82.2015.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem a qual se impõe a absolvição. (TJMG - APR 0021000-98.2020.8.13.0040 Araxá; Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3º Câmara Criminal; data de publicação: 05/11/2021; data de julgamento 26/10/2021; Relator Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0007525-82.2015.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007525-82.2015.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO LOPES MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de TIAGO LOPES MARTINS, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I (redação antiga) e II, do Código Penal.

Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada de 10 de novembro de 2015, na Rodovia SP 322, 550, nesta cidade e comarca de Paulo de Faria, TIAGO LOPES MARTINS, qualificado a fls. 270, agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de desígnios com LAÉRCIO MARTINS (falecido) e terceiro ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Adilson de Jesus Mendes, um toca CD da marca Pioneer, um macaco de manivela, 10 rodas montadas com pneus e câmaras e um rádio amador (cf. auto de exibição e apreensão de fls. fls. 4/5) pertencentes a empresa Irmãos Boldrin. Segundo se apurou, a vítima é funcionário da empresa Irmãos Boldrin, ocupando a função de motorista. Na data dos fatos Adilson foi até a Usina Bunge descarregar o caminhão e em seguida dirigiu-se à Fazenda Barra IV, no município de Paulo de Faria, para carregar o veículo. Quando chegou na referida Fazenda e adentrou a estrada de terra, o denunciado, Laércio e um terceiro

indivíduo não identificado, de armas em punho, abordaram a vítima e ordenaram que ela parasse o caminhão e assim ela o fez. Um dos assaltantes ordenou que a vítima deitasse na cabine e outro passou a dirigir o caminhão. Seguiram pela estrada de terra e logo pararam. Em seguida, os assaltantes começaram a desengatar as carretas. Seguiram novamente com o caminhão e pararam instantes depois, de modo que um dos indivíduos amarrrou a vítima e ordenou que ela deitasse de bruços. Neste interim, o denunciado e seus comparsas passaram a retirar os pneus do caminhão e, de tempo em tempo, um dos assaltantes entrava no caminhão e dizia para a vítima manter-se na posição em que estava. Após subtraírem os bens acima descritos, o mesmo indivíduo que dirigiu o caminhão entrou no veículo e disse à vítima que esperasse por volta de duas horas e depois poderia tentar se soltar e sair dali. A vítima manteve-se na posição ordenada até o momento em que foi encontrada pelo funcionário da empresa em que trabalhava. Na delegacia de polícia a vítima informou que os assaltantes não estavam com os rostos cobertos e que seria capaz de identifica-los. Procedeu-se então ao reconhecimento fotográfico, tendo a vítima identificado LAÉRCIO MARTINS e TIAGO LOPES MARTINS como sendo dois dos autores do delito (fls. 58). Os indivíduos subtraíram os objetos elencados a fls. 4/5. Ante o exposto, denuncio TIAGO LOPES MARTINS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I (redação antiga) e II, do Código Penal e, requeiro que, recebida e autuada essa, seja instaurada a competente ação penal, sob o rito ordinário, nos termos do artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, sejam os denunciados citados para oferecer resposta a acusação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se até final condenação.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 27 de janeiro de 2020, foi ouvida a vítima, bem como interrogado o acusado. As testemunhas Rogério Valdevite e Vagner Valter Vulpini foram ouvidas por carta precatória.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido a fim de que o acusado seja absolvido, diante da ausência de elementos probatórios capazes de ensejar a condenação.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por ausência de provas.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Adianto que a pretensão punitiva não merece acolhimento.

Inquirida em juízo, a vítima relatou ser motorista de caminhão e que trabalhava para os irmãos Boldrin. Narrou que três indivíduos entraram na frente do caminhão e detalhou que todos estavam armados. Declarou que dois dos indivíduos entraram dentro caminhão e o outro ficou aguardando do lado de fora. Mencionou que não conseguiu avançar para cima dos indivíduos devido estar em baixa velocidade. Expôs que os indivíduos subiram com o caminhão até ao lado de uma mata, onde aduziu que desengataram a carreta, tiraram os pneus e ouviu um barulho de caminhão pequeno chegando. Especificou que eles foram embora e lhe disseram para aguardar no caminhão até que saíssem, pois estariam vigiando. Afirmou ter ido até a delegacia para fazer o reconhecimento, mas este restou infrutífero devido não ter visto os indivíduos e sim visualizado fotografias, analisado fisionomia e porte físico que pareciam se tratar do réu. Contou ter dito ao delegado que não havia conseguido ver com certeza se tratava-se do acusado. Disse ter reconhecido uma pessoa parecida com o réu. Em reconhecimento efetuado durante a audiência, a vítima afirmou que o réu não possui as características físicas dos indivíduos que cometeram o delito.

A testemunha Vagner Valter Vulpini, investigador de polícia, declarou que o caminhão foi encontrado perto de Jaboticabal. Devido o tempo decorrido, mencionou recordar-se apenas do que consta no relatório de investigação, o qual ratificou. Informou que a delegacia de Sertãozinho recuperou os objetos do roubo. Disse ter conversado com o motorista do caminhão e que este não reconheceu nenhum dos indivíduos que o abordaram.

A testemunha Rogério Valdevite, narrou que tinha uma garagem de caminhão e seu cunhado Marcos Roberto Pantaleão lhe prestava serviços de mecânico. Explicou que dividiam o mesmo espaço. Relatou que estava indo socorrer um caminhão que estava atolado. Mencionou que no dia dos fatos, chegou um indivíduo perguntando se

realizava determinados serviços de caminhão e respondeu para este que a parte em questão era serviço de seu cunhado. Declarou ter dito ao indivíduo que ele poderia aguardar seu cunhado chegar, mas não ficou esperando para ver o desfecho pois tinha que resgatar o caminhão atolado. Disse que nenhuma foto foi lhe mostrada na delegacia para reconhecimento.

Interrogado, o acusado negou a prática do crime. Afirmou que nunca esteve em Paulo de Faria. Informou já ter respondido processo pelo art. 180 do CP. Mencionou não ter conhecimento sobre os motivos do crime Declarou conhecer os envolvidos de vista. Relatou que um ano após o fato comprou o aparelho celular. Disse trabalhar com caminhão e ter uma empresa desde 2009.

Diante dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendo não ter sido demonstrado de forma efetiva a autoria da prática do crime. A própria vítima, em reconhecimento durante a audiência, afirmou que o acusado não possui as características dos indivíduos que cometeram o delito. Quanto a testemunha Vagner Valter Vulpini, informou que o motorista do caminhão não reconheceu nenhum dos indivíduos que o abordaram. Agregado a isso, a testemunha Rogério Valdevite relatou que nenhuma foto foi lhe mostrada para reconhecimento.

Em razão do exposto, em inexistindo elementos idôneos, aptos e suficientes para justificar a procedência do pedido, deve o acusado ser absolvido, incidindo, no ponto, o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem a qual se impõe a absolvição. (TJMG – APR 0021000-98.2020.8.13.0040 Araxá; Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª Câmara Criminal; data de publicação: 05/11/2021; data de julgamento 26/10/2021; Relator Maria Luíza de Marilac) ;

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJSP – APR 0004497-49.2018.8.26.0609; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; data de publicação: 14/08/2021/ data de julgamento: 14/08/2021; Relator Willian Campos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, ABSOLVENDO TIAGO LOPES MARTINS da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso I (redação antiga) e II, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao IIRGD (art. 398 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 02 de Maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA